保險法主題整理：通知義務與危險變更

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §57-§63
共計 7 題

壹、保險事故發生之通知義務

一、108年第17題

甲以其所有之房屋投保火災保險，約定保險事故發生後 5 日內應通知保險人。其後甲之房屋因火災燒毀，然甲卻遲至事故發生後 3 個月，始通知保險人並請求給付保險金。下列關於保險人得否拒絕保險金請求之敘述，何者正確？

(A) 保險人不得拒絕給付，只能就其因甲怠於通知事故發生所生之損失，請求賠償
(B) 保險人得主張解除契約，並拒絕給付
(C) 甲違反最大善意原則，保險人得拒絕給付
(D) 甲違反通知義務，保險人得拒絕給付

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§57：「要保人、被保險人或受益人，遇有保險人應負保險責任之事故發生，除本法另有規定，或契約另有訂定外，應於知悉後五日內通知保險人。」同法§63：怠於通知，保險人僅得**請求損害賠償**，不得拒絕給付
(B)	✕ 錯誤	怠於事故通知義務之法律效果為保險人得請求損害賠償，非解除契約
(C)	✕ 錯誤	違反事故通知義務之效果依§63處理，非以最大善意原則拒絕給付
(D)	✕ 錯誤	違反事故通知義務之效果為請求損害賠償，非拒絕給付

[!NOTE]
重點整理

1. 事故通知義務（§57）：知悉後**5日內**通知保險人（得契約另定）
2. 違反效果（§63）：保險人僅得**請求損害賠償**，不得拒絕給付或解除契約
3. 此為考古題高頻考點，與109年第18題相同

二、109年第18題

保險事故發生後，要保人如怠於通知保險人時，保險人得為如何主張？

(A) 得依法解除契約
(B) 得主張不負保險理賠責任
(C) 僅得請求損害賠償
(D) 除得解除契約外，並得請求損害賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	怠於事故通知無解除契約之規定
(B)	✕ 錯誤	怠於通知非保險人免責事由
(C)	☑ 正確	依保險法§63：怠於通知者，保險人僅得請求因此所生之損害賠償
(D)	✕ 錯誤	僅得請求損害賠償，無解除權

[!NOTE]
重點整理

1. 與108年第17題完全相同之考點
2. 保險法§63之效果「僅」為損害賠償，為一試常見之混淆選項

三、110年第18題

甲購新車一輛，向 A 保險公司投保汽車竊盜損失保險。投保後一星期該車遭竊，甲因急於出國，於向警察局完成報案手續後，旋即出國，3個月後返國，始通知保險公司，並申請理賠。下列敘述何者正確？

(A) 因甲違反危險事故發生之通知義務，A保險公司無須理賠
(B) 甲雖違反危險事故發生之通知義務，A保險公司仍須理賠，但得對甲請求因遲延通知之損害賠償
(C) 因甲違反危險事故發生之通知義務，A保險公司得解除契約
(D) A保險公司得解除契約，並請求損害賠償

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	違反事故通知義務非免責事由
(B)	☑ 正確	依§57及§63，甲怠於通知，保險人仍須理賠，但得請求因遲延通知所生之損害賠償
(C)	✗ 錯誤	怠於事故通知無解除權
(D)	✗ 錯誤	無解除權

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 108-110連續3年考同一考點（怠於事故通知→僅損害賠償）
> 2. 即使遲延3個月通知，保險人仍須理賠

貳、通知義務條款之效力

一、108年第20題

甲以其所有之汽車投保車體險及竊盜險，保單上載明：「被保險人應於事故發生後48小時內通知本公司，否則本公司不負賠償責任」。下列關於該條款效力之敘述，何者正確？

(A) 關於48小時內通知事故發生之約定有效，但關於不負賠償責任之約定不生效力
(B) 關於48小時內通知事故發生之約定不生效力，但關於不負賠償責任之約定有效
(C) 關於48小時內通知事故發生之約定及不負賠償責任之約定，均不生效力
(D) 關於48小時內通知事故發生之約定及不負賠償責任之約定，均為有效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	保險法§57允許契約另定通知期限，故48小時之約定有效。但§63規定怠於通知之效果僅為損害賠償，「不負賠償責任」之約定加重被保險人負擔，違反§54第1項（強制規定不得以契約變更），不生效力
(B)	✗ 錯誤	通知期限約定有效（§57允許另定），但不負賠償責任之約定無效
(C)	✗ 錯誤	通知期限約定有效
(D)	✗ 錯誤	不負賠償責任之約定不生效力

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **通知期限**得以契約另定（如48小時），此部分有效
> 2. **違反效果**不得以契約約定為「不負賠償責任」，依§63僅限損害賠償
> 3. 此題考「條款可分性」：同一條款可部分有效、部分無效

參、危險增加之通知

一、110年第17題

下列關於危險增加之敘述，依保險法之規定，何者正確？

(A) 危險增加，若係因要保人之行為所致者，如保險人知悉後仍繼續收受保險費，不影響保險人終止契約之權利
(B) 危險增加，非由於要保人或被保險人之行為所致者，要保人或被保險人應於知悉後 5 日內通知保險人
(C) 危險增加，非由於要保人或被保險人之行為所致者，須達終止契約之程度，始負通知保險人之義務
(D) 危險增加，若係因防護保險人之利益者，即使該危險增加係因要保人之行為所導致，亦無需通知保險人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	依保險法§62：危險增加保險人知悉後仍繼續收受保險費，或於危險增加後，仍為保險給付者，視為其已默認，喪失終止權
(B)	✕ 錯誤	依保險法§59第3項，非由要保人或被保險人行為所致之危險增加，應於知悉後**10日內**通知保險人，非5日
(C)	✕ 錯誤	依§59第3項，只要有危險增加即應通知，不以達終止契約程度為必要
(D)	☑ 正確	依保險法§59第1項但書：「危險增加，由於要保人或被保險人之行為所致，其危險達於應增加保險費或終止契約之程度者，要保人或被保險人應先通知保險人。」同條但書「其危險增加，**不由於要保人或被保險人之行為所致者，或係為防護保險人之利益者**」不在此限，即無需事先通知

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 危險增加通知義務依原因不同而有不同規範：
>
>   - 要保人/被保險人行為所致→**事先**通知（§59 I）
>   - 非行為所致→知悉後**10日內**通知（§59 III）
>   - **防護保險人利益**所致→免通知（§59 I但書）
>
> 2. 保險人知悉後仍收保費→**默認**，喪失終止權（§62）

二、111年第22題

一般住家火災保單記載：「保險標的為任何商業用途使用一個月前，被保險人應通知保險人。」因經濟收入問題，被保險人將住家改為民宿使用，後因承租旅客吸菸不慎導致房屋火損，被保險人於事故發生後一個月才將變更民宿及火災事故通知保險人。火災保險人得為那些權利之主張？

(A) 變更民宿未依約通知，保險人得解除契約；未依法為火災事故通知，保險人得請求損害賠償
(B) 變更民宿未依約通知，保險人得請求損害賠償；未依法為火災事故通知，保險人得解除契約
(C) 未依約通知變更民宿，以及未依法為火災事故通知，保險人均得解除契約
(D) 未依約通知變更民宿，以及未依法為火災事故通知，保險人均僅得請求損害賠償

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	住家→民宿屬危險增加（商業用途），未依保單特約條款通知，保險人依§59/§60得**解除契約**（或終止）。火災事故未依§57通知，保險人依§63僅得**請求損害賠償**
(B)	✕ 錯誤	兩者權利顛倒。危險變更未通知→解除；事故未通知→賠償
(C)	✕ 錯誤	事故通知義務違反僅得請求損害賠償（§63），不得解除
(D)	✕ 錯誤	危險增加未通知，保險人得解除契約（§60），不僅限於請求損害賠償

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **兩種通知義務之區辨**：
>
>   - 危險增加未通知（§59-§60）→保險人得**解除/終止契約**
>   - 事故發生未通知（§57、§63）→保險人僅得**請求損害賠償**
>
> 2. 住家→民宿 ＝ 危險增加（居家→商業用途）

肆、危險減少

一、114年第17題

甲以其所有作為營業用之A房屋，向X保險公司（下稱X公司）投保商業火險，於保險期間，因所營業務狀況不好，甲遂結束於 A 屋之營業並將 A 屋作為純住宅使用。依我國保險法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 甲應於結束A屋之營業前10日通知X公司
(B) 甲只需於A屋之營業結束後通知X公司即可
(C) X公司得終止契約
(D) 甲得請求X公司重新核定保險費

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	營業用→住宅屬**危險減少**，非危險增加。保險法§59第1項之事先通知義務係針對危險增加，非危險減少
(B)	✗ 錯誤	危險減少之通知雖無嚴格期限限制，但本選項遺漏要保人之請求重新核定保費權利
(C)	✗ 錯誤	危險減少對保險人有利，保險人無終止契約之必要與依據。終止權係針對危險增加（§60）
(D)	☑ 正確	依保險法§59之1：「要保人或被保險人對於保險標的物之危險有減少時，得請求保險人重新核定保險費。」營業用→住宅＝危險減少→要保人得請求減費

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **危險減少**（§59之1）：要保人得請求保險人**重新核定保險費**（減費）
> 2. 區辨：危險增加→保險人得終止/解除；危險減少→要保人得請求減費
> 3. 營業用→住宅 ＝ 危險減少（與住宅→民宿之危險增加相反）

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
事故通知義務		1	1	1					3
通知條款效力		1							1
危險增加通知				1	1				2
危險減少								1	1
合計	**0**	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**7**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
事故通知（§57、§63）	怠於通知→僅得請求損害賠償（非免責/非解除）
通知條款效力	通知期限得另定；「不負賠償責任」之約定無效
危險增加（§59-§60）	行為所致→事先通知；非行為10日內通知；防護利益免通知
危險增加未通知效果	保險人得解除/終止契約（§60）
默認（§62）	知悉後仍收保費或為給付→喪失終止權
危險減少（§59之1）	要保人得請求重新核定保費

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
事故通知義務違反（§63）	危險增加通知義務違反（§60）	事故通知→僅損害賠償；危險增加→得解除/終止
行為所致之危險增加	非行為所致之危險增加	行為所致→事先通知；非行為→10日內通知
危險增加	危險減少	增加→保險人得終止/解除；減少→要保人得請求減費
防護保險人利益之危險增加	一般危險增加	防護利益→免通知義務

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 7 題，涵蓋通知義務與危險變更之核心考點。